

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7318/2540

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นางสาวอชรา จีงอร่ามวงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกขายในราคา 4,200,000 บาท แต่ศาลฎีกาพิพากษาให้เพิกถอน ครั้งที่ 2 ขายได้ในราคา 10,000,000 บาท แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนการขาย การขายทอดตลาดครั้งนี้จึงมิใช่เป็นการขายครั้งแรก และขายได้ในราคา 10,000,000 บาท ซึ่งในการขายทอดตลาดทั้งสามครั้ง จำเลยไม่เคยไปแต่อย่างใด แต่ได้มอบให้บุคคลอื่นไปแทน เมื่อการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวได้เนิ่นช้ามาเป็นหลายปี หากจำเลยเห็นว่าการขายทอดตลาดราคาต่ำไปก็ควรจะชวนชววยหาบุคคลที่สนใจเข้าสู่ราคา และข้ออ้างของจำเลยว่า ราคาที่ขายต่ำไปเลื่อนลอย ส่วนการที่โจทก์เป็นผู้ซื้อได้ก็ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ส่อว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการโดยไม่สุจริตหรือสมคบกับโจทก์กดราคาให้ต่ำกว่าเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของโจทก์ ดังนี้ การขายทอดตลาดในครั้งที่สามนี้จึงชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 6,010,543.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระตามคำบังคับ

โจทก์ขอบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตึกแถวอาคารพาณิชย์ของจำเลยที่ 1 ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาด ทรัพย์จำนองดังกล่าวครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2532 เป็นเงิน 4,200,000 บาท แต่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาให้เพิก ถอนการขายทอดตลาด และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดใหม่เป็นครั้งที่ สองเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 เป็นเงิน 10,000,000 บาท จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอ เพิกถอนการขายทอดตลาดอีก และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนการขายทอด ตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงขายทอดตลาดใหม่เป็นครั้งที่สามเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2538 เป็นเงิน 10,500,000 บาท

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ขายต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะทรัพย์พิพาทตั้งอยู่ในย่าน ธุรกิจที่มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งที่ดินและอาคารพาณิชย์ในบริเวณเดียวกันมีการซื้อ ขายกันในราคาไม่ต่ำกว่า 22,000,000 บาท และที่โจทก์เป็นผู้ซื้อทรัพย์เองถือว่าไม่ สุจริต เพราะโจทก์ทราบราคาดีอยู่แล้วแต่สมคบกับเจ้าพนักงานบังคับคดีตีราคาต่ำ กว่าความเป็นจริงแล้วเข้าประมูลราคาเองทั้งการขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีผู้ลงชื่อเข้าประมูลรวมทั้งโจทก์ด้วยเพียง 3 ราย แต่โจทก์เข้าสู้ราคาเพียง รายเดียว ส่วนบุคคลอื่นอีก 2 ราย ไม่ได้เข้าสู้ราคา การขายครั้งนี้เป็นการขายครั้งแรก ซึ่งได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้จำเลยที่ 1 ไม่สามารถชำระหนี้แก่โจทก์และ จำเลยที่ 1 ได้คัดค้านเรื่องราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว

โจทก์คัดค้านว่า ที่ดินของจำเลยที่ 1 มีเนื้อที่เพียง 13.9 ตารางวา แม้จะอยู่ใน ย่านธุรกิจ แต่มิใช่ธุรกิจที่เจริญ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคาประมาณ 4,000,000 บาท การขายทอดตลาดครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและได้ราคาสูงกว่าการขายครั้งแรกถึง ครึ่งหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่มีส่วน

ได้เสีย และได้สมคบกับโจทก์ขายไปในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง จำเลยที่ 1 เคยอ้างว่าจะหาผู้อื่นมาซื้อได้ราคาไม่ต่ำกว่า 18,000,000 บาท หรือ 22,000,000 บาท แต่ในการขายแต่ละครั้งจำเลยที่ 1 ไม่สามารถหาผู้ซื้อทรัพย์สินพิพาทในราคาดังกล่าวได้ จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างลอย ๆ เป็นการประวิงให้คดีล่าช้าเท่านั้น ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2532 ขายในราคา 4,200,000 บาท แต่ศาลฎีกาพิพากษาให้เพิกถอน ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2536 ขายได้ในราคา 10,000,000 บาท แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนการขาย ครั้งนี้ขายได้ในราคา 10,500,000 บาท เห็นว่า ในการขายทอดตลาดครั้งก่อนจำเลยที่ 1 คัดค้านอ้างว่าราคาต่ำไป ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเสียทั้งสองครั้ง การขายทอดตลาดครั้งนี้จึงมิใช่เป็นการขายครั้งแรก ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ตอบทนายโจทก์ถามค้านว่าในการขายทอดตลาดทั้งสามครั้งจำเลยที่ 1 ไม่เคยไปแต่อย่าง แต่ได้มอบให้บุคคลอื่นไปแทน เห็นว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวได้เนิ่นช้ามาเป็นเวลานานแล้ว หากจำเลยที่ 1 เห็นว่า การขายทอดตลาดราคาดังกล่าวได้เนิ่นช้ามาเป็นเวลานานแล้ว หากจำเลยที่ 1 เห็นว่า การขายทอดตลาดราคาดังกล่าว ก็ควรจะชวนขวยหาบุคคลที่สนใจเข้าสู่ราคาแต่ก็ปรากฏว่าในวันขายทอดตลาดครั้งนี้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ไปร่วมด้วย นายกิตติไม่ทราบนามสกุลที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าสนใจจะซื้อในราคา 19,000,000 บาท ก็ไม่ได้ไปสู่ราคา ข้ออ้าง

ของจำเลยที่ 1 ว่าราคาที่ขายต่ำไปจึงเลื่อนลอย ส่วนการที่โจทก์เป็นผู้ซื้อได้ก็ไม่
ปรากฏว่ามีพฤติการณ์สื่อว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการโดยไม่สุจริตหรือสมคบ
กับโจทก์กดราคาให้ต่ำกว่าเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของโจทก์ การขายทอดตลาดจึง
ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เณลิมนิชย์-ชวลิต ศรีสง่า)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>